عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الأول:		06
1- الاسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن هي:		
- وفاة أحد الشركاء.	0.25	
- إفلاس أحد الشركاء .	0.25	
- منعه من ممارسة مهنة التجارية أو فقدان أهليته.	0.50	
- انسحاب أحد الشركاء.	0.25	
(تستمر الشركة في نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء)	0.50	
2- ذكر الأركان الموضوعية لعقد البيع هي:		
- الرضا	0.5	
- الاهلية	0.5	
- المحل	0.5	
- السبب	0.5	
3- شرح العناصر الأساسية لعقد العمل:		
- **عنصر الأجر:** هو التعويض المالي الذي يتقاضاه العامل عن العمل الذي يقوم به	0.75	
- **عنصر الزمن:** هو الفترة الزمنية التي يضع فيها العامل جهده وخبرته تحت خدمة وتصرف صاحب العمل...	0.75	
- **عنصر التبعية:** يكون العامل في وضعية التابع وصاحب العمل في وضعية المتبوع.....	0.75	
الجزء الثاني:		06
1- نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م).	0.5	
خصائص الشركة:		
- يحدد رأسمالها بحرية ينقسم الى حصص ذات قيم اسمية متساوية.	0.5×4	
- لا يتجاوز عدد الشركاء خمسين (50) شريكا.		
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة الا بقدر حصته في رأس المال.		
- يجب الاكتتاب في جميع الحصص، وقد تكون الحصة في شكل عمل		
2- سبب استبعاد(علي): هو طبيعة حصته (سندات قابلة للتداول).	0.5	
3- يترتب عن عدم القيام بإجراءات الشهر: البطلان من نوع خاص.	0.5	
4- لا يمكن استمرار نشاط الشركة عند انضمام الورثة.	0.5	
التعليل: لأن عدد الشركاء تجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا (50 شريكا).	0.5	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
5-أ -الاجراء القانوني اللازم القيام به:		
تحويلها إلى شركة مساهمة وتعديل القانون الأساسي.	0.5	
ب – نعم يمكن قبول "علي" كشريك:	0.5	
التبرير: لأن حصة "علي" ممثلة في شكل سندات قابلة للتداول.	0.5	
الجزء الثالث:		08
1-طبيعة العقد المبرم بين الطرفين هو: عقد بيع.	0.5	
التعريف: البيع عقد يلزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر بمقابل ثمن نقدي.	0.5	
2-تحديد صفة طرفي العقد:		
– السيد " حسين" بائع.	0.5	
– شركة " نوميديا " مشتري.	0.5	
3-المحل في هذا الاتفاق:		
– المبيع " قطعة الأرض".	0.5	
– الثمن "20مليون دج".	0.5	
4-الشروط الواجب توفرها في الثمن:		
– مبلغ نقدي.	0.75	
– أن يكون جديا .	0.75	
– غير مستتر.	0.75	
5-التزامات شركة "نوميديا":		
. الالتزام بدفع الثمن: يجب دفعه في الزمان والمكان المتفق عليهما.	0.75	
. الالتزام بتسلّم المبيع: يجب استلام المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما.	0.75	
. الالتزام بدفع نفقات البيع: تتحمل شركة " نوميديا" نفقات البيع.	0.75	
6- تحمل شركة نوميديا لنفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق قانونيا.	0.25	
لاعتباره من بين التزامات المشتري (شركة نوميديا).	0.25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الأول:		**06**
الجواب الأول:		
1- طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل:		
- المصالحة - الوساطة - التحكيم	**0.5x3**	
2- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:		
- الرضا - المحل - السبب	**0.5x3**	
الجواب الثاني:		
• **آثار عقد البيع بالنسبة للمشتري:**		
- الالتزام بدفع الثمن: يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في العقد للبائع، ويدفع ثمن المبيع في مكان وزمان تسليمه، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.	**01**	
- الالتزام بدفع نفقات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق ونفقات تسلّم المبيع وغيرها من النفقات مالم يوجد اتفاق او نصوص قانونية تقضي بغير ذلك.	**01**	
- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلّم المبيع من طرف المشتري في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.	**01**	
الجزء الثاني:		**06**
السّند(1)		
1- نوع الشركة: شركة التضامن.	**0.5**	
- **تعريف شركة التضامن:** تعرف بانها شركة تتكون من شركين او أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ...	**0.5**	
- **خصائص شركة التضامن:**		
- اكتساب الشريك صفة التاجر	**0.5x4**	
- مسؤولية الشريك شخصية تضامنية.		
- عدم قابلية الحصص للتداول.		
- اسم الشركة يتكون من أسماء جميع الشركاء او من اسم أحدهم او أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم.		
2- موقف مفتشية العمل: قرار العزل غير مشروع	**0.5**	
لأن الانتماء النقابي المعتمد لا يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل.	**01**	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
السّند(2) – يعتبر قرار العزل مشروعا: لأن قريب التلميذ لم يحترم الإجراءات القانونية لتقديم الاستقالة، والمتمثلة في: تقديم الاستقالة كتابة و/أو فترة الاشعار المسبق.	0.5 01	08
الجزء الثالث: **1**– شرح كيفية انتقال ملكية المستودع إلى شركة "الجودة" (السّند 1): تنتقل ملكية المستودع (عقار) باكتمال الإجراءات القانونية المتمثلة في الكتابة عن طريق تحرير عقد رسمي من طرف الموثق، وشهر العقد لدى المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها المستودع.	1.5	
2– تحديد حالة الترقية الواردة في السّند(2) مع التوضيح: نقل العامل من منصب عمل إلى منصب آخر أهم من الأول وتتم الترقية في هذه الحالة إما عن طريق الاختيار على أساس مقاييس ومعايير أو عن طريق الامتحانات والمسابقات.	1.5	
3– من السّند(3): أ– الوضعية القانونية للسيد "شمس الدين" خلال فترة مرافقة ابنه: هي وضعية تعليق علاقة العمل، وهي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله مؤقتا دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل، وذلك لظروف خاصة تمنعه من أداء مهامه والتزاماته كحالة الاستيداع الواردة في السّند (3).	1	
ب– نوع عقد العمل المبرم بين السيد "عماد" والشركة: عقد عمل محدد المدة.	0.5	
- **التعليل:** لأنه عقد مكتوب حيث تم توظيف العامل "عماد" لمدة محددة (سنة) استخلافا للسيد "شمس الدين" الذي تغيب مؤقتا عن منصب عمله.	0.5	
جـ– فصل السيد "شمس الدين": غير قانوني.	0.5	
- **التبرير:** لا يجوز للشركة إنهاء علاقة العمل أثناء فترة تعليق علاقة العمل ويؤكد القانون على ضرورة إعادة إدراج العامل في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انتهاء فترة تعليق علاقة العمل.	1	
4– قرار الاضراب: غير مشروع قانونا.	0.5	
- **التبرير:** رغم استيفاء الإجراءات القانونية إلا أنه لم يحترم الحد الأدنى لفترة الإشعار المسبق التي يجب ألا تقل عن 8 أيام.	1	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا